

आवश्यक_सेवा_सञ्चालन_ऐन_२०१४

English title: Essential Services Operation Act, 1957

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०१४ । ८ । २१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. नेपालको संविधानलाई अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०१४ सालको ऐन नं. १५ । आवश्यक सेवाहरूको अटुट सञ्चालन कायम राख्न बनेको ऐन । जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल नपर्ने गर्नको लागि आवश्यक सेवाहरूको अटुट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवम् उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सकोछ । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर मुलुकमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आवश्यक सेवा” भन्नाले नमिन लिखित सेवा सम्झनुपर्छ:- । (१) डाँक तार वा टेलिफोन सेवा, । (२) जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरू ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, । (३) हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसति सम्बन्धित सेवा, । (४) हवाई ग्राउण्ड, रेलवे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने झकिने वा थन्क्याउने कामसति सम्बन्धित सेवा, । (५) प्रग्निट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा । (६) हात हतधिर, खरखजाना वा अरु कुनै सैनिकि सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वतिरण गर्ने कामसति सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा, र । (७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको अरु जुनसुकै सेवा । (ख) “हडताल” भन्नाले कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखिएको वा काममा नयिक्त गरिएको व्यक्तीसमूह मध्ये सबै वा केही जवानले पूर्व आयोजनाद्वारा वा एकमत गरी सामूहिक रुपबाट सो काम बन्द गरेको वा सो काम गर्न वा चालू राख्न इन्कार गरेको सम्झनु पर्छ । ३. हडताल नषिध गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) सार्वजनिक हतिको लागि आवश्यक एवम् उचित लागेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल नषिध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत नकालिएको प्रत्येक आदेश ६ महनिसम्म लागू रहनेछ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गत नेपाल सरकारले कुनै आदेश नकाले पछि- । (१) सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखेको कुनै व्यक्तीले हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लनि वा भाग लडिराख्न पाउने छैन । (२) त्यस्तो सेवामा लगाई राखिएका व्यक्तीहरूले त्यस्तो आदेश नसिक्नु भन्दा अघि वा पछि गरेको हडताल वा गर्छु भनी घोषणा गरेको हडताल अवैध माननिछ । नेपालको संविधानलाई अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३क. हडताल नषिध गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार: (१) सार्वजनिक हतिको लागि आवश्यक एवम् उचित लागेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल नषिध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै आवश्यक सेवामा नेपालभर लागू हुने गरी हडताल नषिध गर्ने आदेश जारी गरेकोमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सेवामा हडताल नषिधको आदेश जारी गर्नु पर्ने छैन र दफा ३ बमोजमि नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजमिको आदेश सरह कार्यान्वयन गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश छ महनिसम्मको लागि लागू रहनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश सरकारले कुनै आदेश नकालेपछि- । (क) सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखेको राख्न पाउने छैन । (ख) त्यस्तो सेवामा काम लगाई राखिएका व्यक्ती कुनै व्यक्तीले हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लनि वा भाग लडि त्यस्तो आदेश जारी हुन भन्दा अघि वा पछि गरेको हडताल वा गर्छु भनी घोषणा गरेको हडताल अवैध माननिछ । ४. नषिध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लनि वा भाग लडिराख्ने व्यक्तीलाई सजाय: यो ऐन अन्तर्गत नषिध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तीले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लडिराखेमा नजिलाई ६ महनिसम्म कैद वा रु. २०० । - दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ५. दुरुत्साहन गर्नेलाई सजाय: यो ऐन अन्तर्गत नषिध गरिएको कुनै हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लनि भाग लडि राख्न कुनै व्यक्तीले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा नजिलाई एक वर्ष सम्म कैद वा रु. १,००० । - एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ६. नषिध गरिएको हडतालको नमितित नगदी सहायता दनिलाई सजाय: यो ऐन अन्तर्गत नषिध गरिएको कुनै हडतालको नमितित कुनै व्यक्तीले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दएमा नजिलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु. १,००० । - एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ७. अरु नेपाल कानूनसँग बाझिएमा गर्ने: प्रचलित नेपाल कानूनमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत नकालिएको आदेशमा लेखिएकोमा सोही बमोजमि र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ ।